EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EXEMPLÓPOLIS

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE EXEMPLÓPOLIS
Processo nº 0000001-00.2026.8.99.0001 · DOCUMENTO FICTÍCIO PARA DEMONSTRAÇÃO

ANA BEATRIZ EXEMPLO, já qualificada, vem apresentar RÉPLICA à contestação do MUNICÍPIO DE EXEMPLÓPOLIS.

I – DA PERDA DO OBJETO: INTERESSE REMANESCENTE

O cancelamento do lançamento de 2025 não esgota a lide. A notificação de lançamento do IPTU de 2026, emitida em nome da autora depois da contestação (documento anexo), prova que o erro cadastral persiste. Remanescem o pedido declaratório para os exercícios futuros e o pedido indenizatório, que dependem de sentença de mérito (art. 487, I, do CPC).

II – DO DANO MORAL IN RE IPSA

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral presumido, que dispensa prova do abalo. O extrato do Serasa juntado com a inicial demonstra a restrição por débito que a autora não devia, e não há negativação anterior legítima. A responsabilidade do Município é objetiva (art. 37, § 6º, da Constituição Federal).

III – DO VALOR DA INDENIZAÇÃO

O valor pedido é proporcional: a cobrança persistiu mesmo após o pedido administrativo de correção, protocolado meses antes do ajuizamento e ignorado pela Administração.

IV – DA INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4º, DO CPC

Não houve reconhecimento voluntário e cumprimento integral: o cancelamento foi parcial e a cobrança de 2026 continua ativa. Além disso, no Juizado Especial não há condenação em honorários em primeiro grau (art. 55 da Lei 9.099/95).

V – PEDIDOS

Requer: a) a rejeição da preliminar; b) a procedência para declarar inexistentes os débitos de IPTU do imóvel em nome da autora, inclusive de exercícios futuros; c) a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais); d) o julgamento antecipado do mérito (art. 355, I, do CPC).

Termos em que pede deferimento. Exemplópolis, 25 de setembro de 2026. Advogada da autora (nome fictício).